

오늘의 한국 인사노무 리스크와 우선순위

노사 이슈·HR 트렌드·노동법 판례(외부 신호)를 우리 상황에 비춰 리스크 등급(상·중·하)과 지금 손대야 할 업무 우선순위로 정리했습니다. 멀티에이전트 토론(조사3 · 판단 · 악마의변호인 검증 · 종합)의 확정본입니다.

기준 시점 2026년 상반기 · 회사 상황 미입력 — 일반 기업 기준 적용 · 등급은 실측 데이터 확보 전까지 잠정

SUMMARY 3줄 요약

1. 노란봉투법(2026.3.10 시행)과 불법파견 직접고용의무가 결합한 '복합 위험노출'가 최우선 리스크. 시행 100일간 하청노조 1,151곳이 원청 434곳에 교섭을 요구했다.
2. 통상임금 법리 개편(대법 전합 2024.12.19)으로 장래 인건비 산정기초 확대는 확정이나, 소급분은 장래효 원칙상 '피소 계속사건'에 한정 — 실측 후 분리 산정.
3. 포괄임금·근로시간 위반은 이미 현장지도(2026.4.9 착수) 단계로 즉시 점검 대상이며, 회사 실측 데이터 부재 자체가 가장 근원적인 리스크다.

01 노사 주요 이슈

노란봉투법 · 최저임금 · 노사갈등

노란봉투법(노조법 2·3조) 2026.3.10 시행 — 원청 교섭·쟁의 확대

'사용자' 범위가 실질 지배력을 가진 원청까지 확대되고, 쟁의 대상이 경영상 결정·단협 위반까지 넓어짐. 원청이 하청노조 단체교섭 상대가 됨. 시행 100일간 하청노조 1,151곳이 원청 434곳에 교섭 요구(공고 81·교섭 8).

위험 신호 도급·하청 구조 기업은 교섭 상대·쟁의 범위가 예측 불가하게 확대 — 불법파견 직접고용의무와 결합 시 손배 노출.

노사관계 출처 · 고용노동부 해석지침 2026.2 / 뉴데일리·김·장 뉴스레터 2026

2027년 최저임금 10,700원(+3.7%) 의결 — 도급제·업종차등 부결

최저임금위 2026.7.14 제14차 전원회의에서 시급 10,700원(2026년 10,320원 대비 +3.7%, 월 환산 2,236,300원) 의결, 2027.1.1 적용. 배달 라이더 최저임금 적용·업종별 차등은 모두 부결, 하반기 정부 TF로 이월.

위험 신호 저임금 다수 고용 업종은 인건비 반영 부담. 특고·플랫폼 적용 논쟁 재점화 소지.

최저임금 출처 · 고용노동부 보도자료 2026.7.14 / 뉴스1

현대차 부분파업·삼성 성과급 갈등 — 노사 긴장 고조

현대차 임협 결렬로 **7.13~15 매일 2시간 부분파업**(작년 영업이익 약 19.5%↓ 국면). 삼성전자는 성과급 잠정합의 후에도 부문 간 보상격차로 **비반도체 노조 반발·복수노조 내분** 지속.

위험 신호 완성차 파업은 협력사 연쇄 생산차질로 확산, 대형 사업장 재쟁의화 시 공급망 파장.

파업

성과급

출처 · 파이낸셜뉴스 2026.6~7 / 경향신문 2026.5

02 HR·노무 트렌드

정년연장 · 근로시간 단축 · AI HR

정년연장·재고용 압박 본격화

경총 조사 기업 **52.4%**가 "법정 정년 65세 연장 시 임금체계 개편·신규 채용 축소 등 추가 대응 불가피"라고 응답. 한경협은 65세 연장 시 60~64세 정규직 고용비용을 **연 30.2조원**으로 추산. 2026 임단협 쟁점 1위(49.7%).

위험 신호 정년·임금피크·재고용을 병행 설계하지 못하면 인건비 급증과 신규 채용 여력 축소가 동시 발생.

정년연장

출처 · 경총 2026.6 / 한경협 2026 / 한국노동연구원 2026.1

근로시간 단축·근기법 개정·포괄임금 방지 — 현장지도 착수

근기법 개정(4시간 근무일 휴게 면제·시간단위 연차) **2026.5.7** 시행, 주4.5일 시범(예산 324억). 포괄임금 오남용 방지 지침 **2026.4.8** 발표·**4.9 현장지도 착수**. OECD 평균(연 1,700시간대) 목표 로드맵 추진.

위험 신호 유연근무·교대제·포괄임금 관행 사업장은 근태·연차·임금체계 전면 재정비 필요, 미비 시 시정지시 노출.

근로시간

출처 · 고용노동부 2026 업무보고·보도자료

AI HR·스킬기반 채용 확산 · 임금총액 첫 5천만원

HR 리더 **52%**가 2026년 AI 에이전트 도입 계획(딜로이트, 추정), AI 인재 수요 전년 대비 **+230%**. 학력→직무역량 중심 스킬기반 채용 확산. 상용근로자 연 임금총액 평균 **5,061만원**으로 사상 첫 5천만원 돌파.

기회/위험 HR 반복업무 자동화 기회이나, AI 인재 확보 경쟁·보상 인플레이와 고정급 여력 축소가 동시 부담.

HR테크

보상

출처 · 딜로이트 2026 / 링크드인·캐치 2025.12 / 경총 2026

통상임금 법리 전면 개편 — ‘고정성’ 폐기

대법원 **2024. 12. 19. 선고 2020다247190·2023다302838** 전원합의체. ‘고정성’을 통상임금 징표에서 폐기, **재직·근무일수 조건부 상여도 통상임금에 해당**. 원칙적 장래호(소급은 계속사건 한정).

위험 신호 재직조건 상여를 통상임금에서 배제해온 관행 무효화 → 장래 연장·야간·휴일수당 산정기초 상승.

통상임금 출처 · 대법원 보도자료 / 법률신문 2025 판례 동향

재직조건부 정기상여·최소지급분 성과급의 통상임금성

대법원 **2025. 1. 23. 선고 2019다204876** — 재직조건이 붙은 정기상여도 통상임금 포함. 대법원 **2025. 8. 14. 선고 2023다216777** — 실적과 무관한 ‘최소지급분’ 성과급은 소정근로 대가로 통상임금 해당.

위험 신호 “재직자에게만 지급” 조건이나 성과급 형식으로는 통상임금 회피 불가 → 상여·성과급 지급구조 재점검.

통상임금 출처 · 대법원 판례속보 / 법률신문

불법파견 직접고용의무 · 징계위 절차 하자 무효

대법원 **2025. 3. 27. 선고 2021다245528(병합)** — 사내하도급의 실질이 파견이면 **직접고용의무·손해배상 발생**. 대법원 **2025. 7. 18. 선고 2023두61370** — 징계위 근로자위원에서 **소수노조 조합원 배제 시 절차 위반으로 징계 무효**.

위험 신호 도급·용역의 지휘·명령 실질이 있으면 직접고용의무 발생, 징계는 사유가 타당해도 절차 하자만으로 무효화.

비정규직 **징계** 출처 · 법률신문 2025 판례 동향

04 리스크 등급표

상 = 즉시 대응 · 중 = 분기 내 준비 · 하 = 모니터링

리스크	등급	근거 · 출처
실측 위험노출 데이터 부재 등급 확정 불가 — 상위 리스크	상	재직조건부 상여 비중·사내하청/파견 규모·포괄임금 비율·피소 계속사건 유무 미확보 시 하위 리스크 규모 산정 불가. 확정 전 대응 지연 자체가 리스크.
노란봉투법 + 불법파견 복합 위험노출 원청 교섭상대 + 직접고용의무 동시	상	노조법 2·3조 2026.3.10 시행, 100일간 하청노조 1,151곳→원청 434곳 교섭요구. 대법 2025.3.27(2021다245528 병합) 직접고용의무·손배 결합.
통상임금 산정기초 확대 장래 인건비 증가	상	대법 전합 2024.12.19 '고정성' 폐기 — 장래호 원칙이나 재직·근무일수 조건부 상여의 통상임금 산입은 확정. 2025.1.23·2025.8.14로 확대.
포괄임금·근로시간 위반 적발	상	포괄임금 방지 지침 2026.4.8 발표, 4.9 현장지도 착수. 근기법 개정(4시간 휴게면제·시간단위 연차) 2026.5.7 시행.
통상임금 소급 재정산 계속사건 한정	중	전합 장래호 원칙상 소급은 대상사건 + 선고 당시 계속 중 병행사건에 한정. 피소 계속사건 없으면 원칙적 미발생 — 실사 후 확정.
징계 절차 하자 무효	중	대법 2025.7.18(2023두61370) 징계위 소수노조 배제 시 절차위반으로 징계 무효.
2027 최저임금 인상 (+3.7%, 10,700원)	중	2026.7.14 의결 확정이나 2027.1.1 적용으로 시차. 라이더 적용·업종차등 부결.
정년연장·재고용 인건비 압박	중	임단협 쟁점 49.7%, 경총 52.4% 추가대응 불가피, 한경협 65세 연장 시 연 30.2조.
주4.5일·근로시간 단축 제도화	하	주4.5일 시범(324억), 근기법 개정안 국회 계류 — 미확정.
성과급·복수노조 내분 확산 (동종업계)	하	현대차 부분파업·삼성 성과급 갈등은 개별사 사례 — 흐름 모니터링.
AI HR·스킬기반 채용·이탈관리	하	딜로이트·링크드인·원티드 트렌드 — 규제 아닌 인재확보 과제.

05 우선순위 액션 3가지

최우선 노란봉투법·불법파견 복합 위험노출 즉시 대응 체계 가동

도급·사내하청 계약과 원청 지배력 구조를 진단하고, 하청노조 교섭요구 접수 시 대응 절차 (교섭당사자 판단·회신기한·공고)를 지금 수립(HR·법무·현업). 이미 시행·교섭요구 현실화, 직접고용의무 결합 시 손배 노출. → **대응 체계 즉시 가동, 도급구조 진단 4주 내 완료.**

최우선·병행

통상임금·실측 위험노출 산정

재직조건부 상여 비중과 피소 계속사건 유무를 확인해 (가) 소급분(계속사건 한정)과 (나) 장래 임금체계 부담을 분리 산정하고, 상여 지급구조 재설계안 마련(급여·법무). 장래효라도 산정기초 확대는 확정. → 3분기 내 위험노출 산정, 4분기 개편안 확정.

모니터링·병행

포괄임금 실태점검 + 확정 팩트 대비

포괄임금 직군 실근로시간·수당 지급 실태를 자체 점검(현장지도 대응)하고, 2027 최저임금·정년연장·징계절차 규정을 분기 단위 추적. → 포괄임금은 8월 말까지 위반소지 시정, 나머지는 다음 임단협 준비 시점까지 대응 초안.

결론 최종 결정

노란봉투법·불법파견 복합 위험노출을 최우선으로 즉시 대응하고, 통상임금·포괄임금은 회사 실측 데이터 확보 후 등급을 확정한다.

수용한 보완 조건 회사 실측 위험노출(상여 구조·하청 규모·포괄임금 비율·피소 계속사건 유무) 산정 악마의 변호인 전까지 등급은 잠정으로 두고, 통상임금은 '장래효 전제 시나리오'로 좁혀 소급분과 분리 산정하며, 노란봉투법은 대기가 아닌 즉시 교섭요구 대응 체계로 전환한다.

참고 출처

1차 자료(고용노동부·대법원·한국노동연구원) 및 정확 인용 매체만 반영. 판례는 사건번호·법원·선고일 3요소 확인분 (7건)만 사용. 출처불명·블로그 배제.

개정 노란봉투법 시행령·해석지침 (신·김)

법률신문 — 2025년 노동법 판례 동향

노란봉투법 시행 100일 원·하청 교섭 현황 (뉴데일리)

고용노동부 — 2027년 적용 최저임금 10,700원

대법원 통상임금 전원합의체 보도자료

한국노동연구원 — 2026년 노사관계 전망

주·회사 상황 미입력으로 일반 기업 기준 등급을 적용했으며, 도급구조·노조 조직률·상여 비중이 큰 기업일수록 등급이 상향될 수 있음. 통상임금 소급효 범위, 정년연장 비용(한경협 30.2조 추산 등) 수치는 조사 표본·전제에 따라 편차 가능.